天津市静海区安运通货运代理服务中心“12·8”一般物体打击事故调查报告

2020年12月8日晚18时许，位于北辰区韩家墅钢材市场内的天津新能再生资源有限公司在运输报废车辆的过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《天津市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府批准，2020年12月10日成立了天津市静海区安运通货运代理服务中心“12·8”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局任组长单位，区应急管理局、公安北辰分局、区人力资源和社会保障局、区总工会等相关部门负责同志为成员，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位的概况

天津市静海区安运通货运代理服务中心，统一社会信用代码:92120223MA06R2PM4B;类型:个体工商户;注册日期:2019年7

月29日，经营者：刘国军；经营场所：天津市静海区子牙镇大黄庄村桥南300米；经营范围：国内货运代理。

天津新能再生资源有限公司，统一社会信用代码：91120223569337441K，经济类型：有限责任公司（私营企业），注册资本：53680万元，法定代表人：张文才；经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；报废机动车拆解；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解。

2019年11月1日，天津市静海区安运通货运代理服务中心与天津新能再生资源有限公司签订合同，负责为天津新能再生资源有限公司各网点回收、运输报废车辆，并运送至天津新能再生资源有限公司静海总部。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年12月8日，天津新能再生资源有限公司的调度员孙亚宁电话通知王守安，天津新能再生资源有限公司北辰区的回收网点有报废车辆运输业务。17时许，王守安和李xx（王守安之妻）将报废车运回北辰回收点。18时许，王守安和李xx夫妇开始装车，准备将四辆报废车运往静海区总部入库。二人在车辆运输前装车过程中，使用清障车的托盘将两辆报废车装在清障车的车斗上，又将另外两辆报废车叠放在一起，用布带固定后，操作清障车后臂将两辆叠放的报废车抬起，用铁架支撑起两辆报废车，然后将清障车后臂收回，在死者李xx走到清障车和报废车之间给清障车

后臂安装抱胎器时，铁质支架和叠放的报废车辆向前倾倒，倾倒的车辆砸到李xx头部，并将其挤压在清障车尾部和报废车头部之间。事故发生后，王守安立即跑到北辰回收网点的办公楼内求助，回收网点员工随即拨打了“120”，王守安拨打了“110”报警。救护车到达现场后，王守安与急救人员将李xx救出送往北辰医院，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，公安部门立即向各相关部门和属地政府通报了事故情况，公安青光派出所、区应急管理局和青光镇政府有关部门领导立即带领工作人员赶赴事故现场，组织事故调查和善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者：李xx，女，55岁，天津市静海区独流镇人。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

天津市静海区安运通货运代理服务中心在组织雇佣从业人员使用清障车装载报废车辆过程中，将两辆报废车叠放在一起用布带固定后，用抱胎器拖挂在清障车后臂上时，铁支架和叠放的报废车辆发生倾倒，倾倒的车辆砸到李xx头部是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.天津市静海区安运通货运代理服务中心未制定本单位报废车辆装卸作业的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，导致从

业人员使用清障车装载报废车辆过程中，将两辆报废车叠放在一起用布带固定后，用抱胎器拖挂在清障车后臂上时，铁支架和叠放的报废车辆发生倾倒，倾倒的车辆砸到李xx头部，并挤压致其死亡。

2.天津市静海区安运通货运代理服务中心未对王守安和李xx进行安全生产教育和培训，安排上岗作业。

3.天津市静海区安运通货运代理服务中心未制定本单位安全生产责任制，未逐级逐岗签订安全生产责任书。

（三）事故性质

经调查认定，天津市静海区安运通货运代理服务中心“12·8”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

天津市静海区安运通货运代理服务中心未制定本单位报废车辆装卸作业的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，导致从业人员使用清障车装载报废车辆过程中，将两辆报废车叠放在一起用布带固定后，用抱胎器拖挂在清障车后臂上时，铁支架和叠放的报废车辆发生倾倒，倾倒的车辆砸到李xx头部，并挤压致其死亡；未对王守安和李xx进行安全生产教育和培训，安排上岗作业；未制定本单位安全生产责任制，未逐级逐岗签订安全生产责任书。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第一款和《天津市安全生产条例》第十四条第一款的有关规定，导

致事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对天津市静海区安运通货运代理服务中心处以罚款人民币贰拾万元整（200000元）的行政处罚。

刘国军作为天津市静海区安运通货运代理服务中心的主要负责人，未组织制定本单位报废车辆装卸作业安全生产规章制度和岗位安全操作规程，导致从业人员使用清障车装载报废车辆过程中，将两辆报废车叠放在一起用布带固定后，用抱胎器拖挂在清障车后臂上时，铁支架和叠放的报废车辆发生倾倒，倾倒的车辆砸到李xx头部，并挤压致其死亡；未对王守安和李xx进行安全生产教育和培训，安排上岗作业，未建立、健全本单位安全生产责任制，导致事故发生，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）项、第（二）项和第（三）项的规定；事故发生后，只向公安部门汇报了事故情况，未向应急管理部门汇报事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款的规定，存在漏报情节。对造成事故和漏报事故两项违法行为作出如下处罚：一是依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对刘国军处以上年收入30%的罚款；二是依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十一条第（二）项的规定，对刘国军处以上年收入的40%的罚款；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第

15号)第五十三条的规定,合并处罚,建议区应急管理局依法对刘国军作出处上一年收入的70%罚款(全年收入48000元),计叁万叁仟陆佰元整(33600元)行政罚款。

六、事故防范和整改措施

针对事故调查组发现的问题,按照事故发生“四不放过”原则,责令天津市静海区安运通货运代理服务中心采取以下四项整改措施:

(一)组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程,督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

(二)切实加强本单位安全生产管理,建立安全管理机构,建立健全本单位安全生产责任制,逐级逐岗签订安全生产责任书,明确从业人员安全生产职责,强化安全责任落实。

(三)加强对本单位从业人员的安全生产教育培训工作,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,特别加强特种设备操作人员的培训,建立完整的培训档案。

(四)立即召开全体职工大会,通报事故发生和对相关责任人作出处理,吸取事故教训,引以为戒,防止类似事故再次发生。